臺南市養鴨協會的林總幹事路拾：

剛才里長所說的，我是堅持反對，舊的畜牧場，新的規定四百公尺，我沒有意見，舊的已經開始運作，現在又不允許，如果他的環保都做得很好，還是要讓他通過，這是站在畜牧場的立場。再來，今天專家在這邊說民俗文化保存，只有說到吉貝耍，吉貝耍當地的原住民是怎麼說，發音差不多是 Kabuasua，現在翻譯成吉貝耍，用國語來說差那麼多，所有文化資產的這些學者，你們也稍微動點腦筋，原住民翻譯玉井是 Tamai，我們翻成什麼？我現在也忘記了，我認為翻成國語、台語都跟原本的 Tamai，反而日本人問這裡的地名，我們就說 Tamai，翻成玉井反而比較有意思，這是要另外跟專家說的。再來，文化資產一千五百公尺，我認為很沒有道理，進香一千五百公尺，所有沿路的畜牧場都要廢除，都不能設置，就照新的規定四百公尺，這樣就好。

主席：（李議員宗翰）

不好意思，總幹事，稍微把你的單位和大名說一下。

臺南市養鴨協會的林總幹事路拾：

不好意思，我是臺南市養鴨協會的總幹事林路拾。

主席：（李議員宗翰）

我統整一下你的說法，你反對新法案適用舊申請，另外你也反對一千五百公尺，有要修正的嗎？沒有，第三位，麻煩單位職稱。

臺灣畜牧協會黃理事長燕良：

我是臺灣畜牧協會的理事長，剛才主席也提到農業局局長做的法規說明，包括剛剛民政局也有提到，距離可能不是問題，在隔壁如果沒有聞到味道，他是問題，我相信自治條例在修訂之前，也有討論到規劃新的，舊的還是一樣臭，結果也是無解，不知道環保單位、農業單位怎麼讓產業升級，解決味道的問題，可能要大家來努力，但是大家有目標，譬如剛才農業局說的，一千五百公尺到底是從那間廟，還是沿途進香？柳營也有做醮，也要請水、迎王、繞村莊，這樣到底包不包括？如果鹽水放蜂炮，鹽水都不能養豬、養牛，因為整個村莊都在放蜂炮，這個法規要明確，如果是武廟旁邊一千五百公尺，可以，是不是這樣？還是整個村莊？如果是整個村莊，大家都不要做，我相信議員你也不希望這樣，我們都有吃雞蛋，後壁也是養雞大區，所以我們要把他做好，整個區塊都是滿多的，大家都要生活，今天有宮廟、居民、畜牧業者，畜牧業者要生存，居民要品質，我相信這些都是大家想要的，應該沒有這麼大的衝突，但是議會要提這個案，一定有居民的需求跟文資方面，太子宮廟也可以說香火旺盛，香客很多要怎麼辦？我相信農業局的意見是要更明確，到底是整個活動，或是只有宮廟，問題可能要確定一下，謝謝。

主席：（李議員宗翰）

我跟你確認一下，你是說法適應性的部分，到底要如何具體執行。

臺灣畜牧協會理事長：

到底是廟？還是整個活動。

主席：（李議員宗翰）

以上三個，先補充一下，容本席再次說明，本次提案人不是我，我只是在解釋這個法規當初設計的由來，就像剛才有人誇獎這個案很好，我也覺得那時候議會非常認真通過這個法案，現在要求要修正應該是對地方有保障的事情，所以我們也補充為什麼我

們當初針對居住、人口密集區一千公尺、五百公尺、四百公尺的由來，今天提案的內容，提案人蔡育輝議員可能公務繁忙，他設立的一千五百公尺，可以讓大家來討論，今天讓大家來說出想法，這個條文要怎麼修正，才是這個法規委員會存在的意義，今天也要感謝陳昆和召集人，召集人是議員互相推選出來的，每一個人負責的法案也都不一樣，所以今天議會也要工商服務一下，我們已經處理了七、八個案子，所以每個案子都很扎實的做，像法規委員會的 Ingay Tali 議員，大家都很扎實的討論，所以補充解釋一下，每一位來到這裡的議員都非常關心，針對剛剛三位鄉親提出來的意見，包含新法案，或是總幹事提到一千五百公尺，或者是本法適應性的內容，這是之後才討論，不是現在議論基礎說得算，最好的方式是，這個法條實際上要怎麼設定是最進步的方式，因為寫在裡面大家就知道要怎麼做，是不是請文化局或農業局來說明？文化局。

文化局謝局長仕淵：

剛剛黃校長所指的核心地區儀式空間，從吉貝耍或其他重要民俗，所認定的儀式空間應該有一些重點的差異，這個是不是請黃校長跟我們做比較清楚的界定，謝謝。

臺南文獻委員會黃校長文博：

我補充說明，現在所有有形的文化資產是古蹟或文化景觀，這是有本體，有規劃出範圍，古蹟本體或是文化景觀本體，這是很確定的，民俗還是用登錄的方向，登錄並沒有核心的概念，但是有儀式文化空間，譬如 Kabuasua 進行的活動的時候，空間就是他的核心據點，這兩個地方就是他的核心據點，牽涉到繞境空間，像西港、東山、學甲、南關線，這都有牽涉到繞境，並沒有一定的儀式空間，不然如果這樣會沒完沒了。

主席：（李議員宗翰）

好，大家應該都有聽到，我解釋一下他的概念，應該是以點為主，不會是以整個活動繞境範圍，當然也要訂的清楚一點。接下來，議會這邊會請提案議員參酌最後的會議紀錄做修正，是否也請文化局、農業局等局處提出一個版本，從這裡來參考，到時候議會評估的時候，可以參考市府的意見，也可以參考議會內部的意見，當然鄉親如果要自己提案，也很歡迎寫一個版本出來，到時候議會討論的時候，就有三、四個版本一起去討論，這也是現在立法院常常處理工作的方式，以上補充，還有沒有要針對剛剛上述三點要做補充說明的？沒有的話，我們就繼續提問，不好意思，讓教授先回應剛剛的，三位鄉親麻煩先記錄一下，等一下請他們三位優先發言，翁教授。

屏東科技大學動物科學與畜產系翁教授瑞奇：

我想在討論的時候，文化活動是很重要，但是我還是覺得從法規面來看，因為之前就已經訂定生活範圍區或人口密集區，如果這樣訂的話，民俗活動會不會去凌駕人口密集區跟生活區，我想應該去考量，如果人口密集區跟生活區就已經是四百了，民俗或剛才黃校長所提到的，他確實重要，但是真正能夠凌駕當地居民基本的權利，我認為頂多是列成同級，跟人口密集區、生活區同級，因為文化也是生活的一部分，所以我建議不應該有一個特別的距離，因為他也是生活的一部分，我認為直接第八條不要，另外為一個特定的地方訂一個距離的話，就像剛才局長有說，好像變成很特殊的狀況，沒有辦法把所有的全部放進來，法規一訂定就是適用全部，所以我認為一個法規要去訂定特殊的地方有特殊的距離的話，可能會很難去執行。

主席：（李議員宗翰）

所以翁教授的意見應該是附議剛剛總幹事的意見，反對一千五百公尺，希望刪除。剛剛文化局長的回應跟黃校長的回應，針對剛剛第三個人提出來，在法規適應性做出補充，麻煩做記錄，接下來剛剛登記的三位鄉親，一個一個來。

後壁區仕安社區廖育諒先生：

我是後壁仕安社區廖先生，剛才那位大哥有說到，後壁區畜牧業非常多，占臺南市第一名，非常的臭，我認為臺南市政府的規範對業者都做得很好，但問題是業者做的不夠好，稽查單位應該要被打屁股，長短樹(里)中排在三年前就一直反映一個畜牧業者的排水讓全村都非常臭，遊客來參觀金牌農村，都嫌我們這麼臭，還能當金牌農村、金牌社區，臺南市政府也在那裡做糖鐵自行車步道，常常有人到那裡去騎腳踏車、運動，非常的臭，原因從哪裡來？畜牧業造成的，我們有很好的規範，但是稽查呢？我們向環保局檢舉差不多二十次，才開一張單而已，鵝毛在旁邊，1,800 元還是 1,200 元，他也不去改善，所以反映這麼多，政府的法令真的很好，問題是業者自己要打屁股，執法單位要打得更大力，刀放在你們的身上，你們對業者是重重拿起輕輕放下，所以百姓的反應很大，四百公尺足夠了，要照規定來，要做廢水池等等，全部要照規定來，不然拜託罰單開重一點，百姓很痛苦，聞到這些臭味，都沒有辦法生活，拜託，謝謝。

主席：（李議員宗翰）

所以你的意見應該是排水溝污染的問題，等一下環保局，環保局科長來到現場了，先讓他進入狀況一下，他原本沒資料，接下來另外一位鄉親，這位先生。

臺南市養豬協進會吳先生崇榮：

各位長官、鄉親朋友大家好，我是養豬協進會的吳崇榮，我是想說，這次的法令修改，我研究完，覺得跟原本第五條基本上重複，因為這些民俗基本上都是以廟宇為中心，當然吉貝耍比較特別，其他都以廟宇為中心，原本就已經四百公尺，我們覺得這樣就不需要再修改，東山吉貝耍，我們身為畜牧業者，我們自己去打聽也知道，可能是有一些業者沒有做好敦親睦鄰的工作，對我們這些平常都有做敦親睦鄰，跟鄉親朋友很好的很不公平，我們不能要吃肉，又不給畜牧業者生存，各個活動廟宇也是要肉，但是我們的空間一直被壓縮，還有臺南的豬農都有響應政府的政策去做牧場升級，密閉式、污水處理，其實很多人都有做，當然有些人可能經濟考量等等沒有做，這種不知道，但是各單位可以來稽查我們、要求我們的污水和空污，但不要一直擠壓我們的生存空間，現在全世界國際情勢的變化，還有之前 COVID-19 之後，全世界都在鼓吹糧食和肉製品的自給率，臺灣就不夠，我們要吃肉又不要便宜的肉，因為我們提供最優質、最便宜的蛋白質來源，還有文化法條、民俗的定義根本就不明確，周界在哪裡？民俗是什麼？我也是喜歡拜拜，像白沙屯跑那麼遠，整條路的畜牧業都要閃避，我們已經在閃避人了，現在連神明都要閃，這樣我們真的沒有生存的空間。

主席：（李議員宗翰）

你剛剛的重點應該是覺得第八條跟第五條的內容是重複的，但是繞境的部分剛剛黃校長有提出他的說法，針對點的部分來補充，應該沒問題。接下來第三位鄉親。

吉貝耍自救會駱先生昱融：

大家好，我是代表吉貝耍自救會發表一下。

主席：（李議員宗翰）

你可以大聲一點，我需要很認真跟你說話。

吉貝耍自救會駱先生昱融：

第一點，我們完全同意修正草案，對於重要文化資產保存很重要。第二點，政府應該全面考量新設畜牧場，將對於民眾生活環境及傳統農業土地的衝擊，應該要有更嚴格的規定，一般四百公尺與聚落的距離，太接近聚落了，應該把距離拉遠到一千公尺以上。第三點，民眾對於居住附近設置有效距離，就像剛才那位大哥說的，因為真的很臭，水簾式也會臭，我們都聞過。業者申請時，應該要求他們在地方主動辦說明會，吉貝耍就是沒辦說明會，事後才辦理，如果尊重地方的公聽會都不做，日後造成更激烈的陳抗事件，也是大家不想看的，謝謝大家。

主席：（李議員宗翰）

好，我重複一下你對法案的見解，你希望四百公尺可以延伸到一千公尺，應加入先開說明會，是這個內容嗎？

吉貝耍自救會駱昱融先生：

是。

主席：（李議員宗翰）

接下來是不是請環保局說明一下，剛剛全部三個都有提到您，今天雖然是討論第八條，第八條跟你沒有什麼太大的關係，但既然要討論這件事情了，時間都花下去了，我們就好好來討論，需不需要我再幫你說明一下討論什麼樣的內容？一、稽查排水、廢水的問題，為什麼有些案子陳情一、二十年，只開一張罰單。另外，據我所知，目前國家養豬政策八年八百億，應該照顧非常多養豬業者針對設置水簾、高床改善。

環保局科稽查檢驗科李專員美蓉：

報告議座、委員，還有在場鄉親朋友，大家好，我雖然是代表環保局，但是因為環保局的長官今天幾乎都有事，全辦公室只剩下我一個，所以我過來代表，但是這不是我們科的業務，所以我回答不好的話，請大家多多包涵，如果各位提的問題，我沒有解答到的話，我會把問題帶回去給主辦的業務科，請他們去研議，針對剛剛議座講的，有關廖先生講的中排污染很嚴重的部分，我也知道環保局 24 小時接聽陳情電話，但是有時候沒有辦法第一時間到現場，第一時間到現場的時候，可能也排光了，等於沒有辦法取證，但是我們同仁會儘量以最快的速度到現場協助各位，有關畜牧業罰單太輕的部分，這也是我從以前到現在認為罰單過輕，但是我想罰單過輕，現場敢出席的，這是他們努力的結果，因為他們到中央去，請環保署修改，現在的環境部，以前的環保署修改法規，把原本最低 6 萬元，降到 1 萬 1,200 元而已，我也知道這樣有益於養豬或畜牧業的單位，雖然這個罰單價輕，我也希望畜牧業應該做好自己本身的管理，因為畢竟是你們在賺錢，其他周遭的民眾吸收這些異味，這樣好像比較對不起大家，所以我希望畜牧業可以除了做好自己的相關設備，如果可以加強防護的話，我相信周遭的民眾聲音會比較小，因為他也知道有關畜牧業異味的部分，可能大家不知道，人有嗅覺閾值，嗅覺閾值在 10 以上，聞到味道就很重，但是環保署現在訂到最低是 30，新設是 30，就的畜牧業到達 50，等於必須要承受五倍以上，因為大家都知道，畜牧業不可能沒有味道，如果環保署要求所有畜牧業都沒有味道，我也知道畜牧業都沒有辦法生存，所以會訂一個稍微還可以忍受的空間，嗅覺閾值是 10，10 以上就聞到味道，現在只有訂 30，所以味道還是會有，只是還可以忍受範圍，如果比較舊的畜牧業的話，50 以上可能就比較沒有辦

法忍受，所以才會訂有一定的空間以上，但是因為臺灣的人口密度比較高，所以可能附近周圍的住戶會比較多。

主席：（李議員宗翰）

我覺得環保局的回應還算完整，以她的業管科來講，她有提到稽查人員不足，稽查人員不足是我非常認同，我們有觀察過，只要在一小時通報，會儘量在一小時裡面，半夜兩三點、三四點、四五點非常多的案件，個人意見，希望可以增加環保局的人力。環保局的意見也很重要，關於整個嗅覺感官部分，人的嗅覺比機器靈敏非常多，所以她剛剛有提到，因為議會裡的大家都非常關心，這件事情也確實是真的。剛剛吉貝耍的部分再次跟您確認一下您的意見，您是完全支持第八條，希望第五條可以改到一千公尺以上，另外應該先舉辦說明會，再行設置，是這個意思嗎？

吉貝耍自救會駱昱融先生：

對。

主席：（李議員宗翰）

好，麻煩議會列入記錄。還有沒有哪邊要再補充？不然我們請鄉親來說明，現在沒有補充說明，請鄉親來做第三批討論，接下來有請剛剛舉手的三位，謝謝。

後壁區竹新里村余昭榮先生：

各位長官，在場的各位，大家好，我是後壁區竹新里村民。之前我們竹新里有和李宗翰議員陳情過，畜牧場設置在新營區，受害者是後壁區竹新里，周界沒有在三百公尺以內，在舊法 109 年之前申請的，所以他一直強調他是合法申請，也向李議員陳情過，到現在還是沒有結果，我也同意周界要延長，因為污染怎麼改善，是取決於他本身的意志，和農業局和環保局要怎麼規範的問題，所以設施再怎麼改善一定都沒有辦法符合，像污染的問題，他設在新營，公告的時候通知新營區、在新營區申請，後壁區的村民和里長都不知情，公告的時候，我們都不知道，上一次就是上個月，禮拜五發文，要我們下一個禮拜五，一個禮拜內，禮拜五發文禮拜一收到，發到村辦公室已經幾天了？5 日要我們回文，要我們連署，我們已經連署幾次了？110 年連署一次，如果換一個里長不要還要再一次？還是換一個鄉長再一次？還是換縣長？一直無窮盡的連署，你不叫他來辦說明會，所以我也支持要設置，要辦說明會讓大家同意，了解設置的範圍，周邊的土地，一直擴大設置，影響的層面會很大，呼應周界拉長，再來要辦說明會，到現在已經三年了，109 年設置到現在 113 年，連來跟村民溝通都沒有，希望民意代表可以支持我們，因為到處都投訴無門，剛好利用這個機會，跟大家發表一下，謝謝。

主席：（李議員宗翰）

感謝，你說沒有消息，應該在場很多業者都知道，沒有消息對他們而言，就是壞消息。第二位鄉親。

東河里吉貝耍陳秀香小姐：

各位在座的大人們，我是東河里吉貝耍的媳婦，我們里長在這邊，有一些里民也在這邊，但是我要講的很簡單，因為今天會訂一千五百公尺是我們吉貝耍的雞舍，沒有跟里民溝通好才會造成的，但是我們里長他也很無奈，我不知道是講國語好？還是講台語好，這樣我講台語比較方便。我自己說，我們東河里吉貝耍的里民，不是完全都希望一千五百公尺的距離限制，有反對也有贊成，但是里長他會開會讓里民出來表決，贊成或不同意，這是我們希望村里做的事情。第二件事情，剛剛有長官講到，周界一點五公

尺寬度之隔離綠帶，及一公尺的實質圍牆，剛剛有長官提到，這個一公尺可以改成一點八公尺或二點四，我覺得這個是源頭，這個很好，可以遏止一些異味飄出來，但是還有一個問題，隔離綠帶和隔離設施的差別是什麼？隔離綠帶是地界退縮後，不能蓋水泥，放任長草，對畜牧場是不好的，對其他的鄰地也不好，我覺得這條還要再加隔離設施，隔離設施退縮一米半後，可以蓋水泥，可以做水溝排水，我覺得地方自治法這個必須要補上去，我對 Kabuasua 造成一點五的距離，對大家覺得很抱歉，我們里民跟里長會好好開會溝通，這是我們的想法，而且阿立祖是母系社會，所以我覺得里長說話比較不適當，我可以代替他說，這是我在那裡做媳婦的一個小小心願，我的話就這麼簡單。

主席：（李議員宗翰）

感謝東河的鄉親，確定一下你的附議內容，你應該附議一點八或二點四這件事情，另外在隔離設施這件事情，是不是麻煩你提文字出來？因為我怕我記載的內容會跟你陳述的內容比較不精確，可以嗎？東河的這位鄉親，不好意思，有聽到我講話嗎？

東河里吉貝耍陳秀香小姐：

可以。

主席：（李議員宗翰）

隔離設施再麻煩提文字說明上來，接下來第三位，總幹事剛才是你舉手嗎？

臺南市養鴨協會的林總幹事路拾：

我再說一下，因為剛才說 Kabuasua 的事情，隔離綠帶應該是在周邊種草，那叫做隔離綠帶，隔離綠帶過來再蓋圍牆，剛才有學者建議一點八米，我覺得不錯，把圍牆提高到一點八米，但是隔離綠帶的部分，是從自己的土地隔兩米，對吧？農業局長，好像是兩米，是一點五米，但是這樣的蓋法跟工廠管理又不一樣，工廠管理是外面圍牆，裡面是綠帶，我的意見是這樣而已，謝謝。

主席：（李議員宗翰）

你應該是附議一點八米或二點四米這件事情嘛。

臺南市養鴨協會的林總幹事路拾：

對，一點八米就可以了。

主席：（李議員宗翰）

我知道你的意思，原則上還是重複一下剛剛第三批的討論，第一位鄉親希望新法可以適應在原本申請的上面，第二個東河的鄉親是附議一點八米、二點四米，另外會額外補充說明隔離設施的文字，到時候要修正哪條再明確指出，另外總幹事也是附議一點八米，這裡有什麼人要解釋嗎？如果沒有，我要說一下，因為今天原定的議程討論到十二點，所以會一路開放讓大家討論到十二點結束，是不是先請現場在座的議員。

屏東科技大學動物科學與畜產系翁教授瑞奇：

剛才聽了鄉民的意見，想提醒，剛剛提出來 109 年、110 年的舊案，這次如果再修訂一次的時候，是不是又有一個舊案，那個舊案就變成舊舊案，所以問題永遠沒有辦法解決，我認為四百公尺既然已經訂了，看怎麼去把民俗涵蓋到第五條裡面，這樣將來才不會有舊舊舊舊舊案一直出來，我想下次修訂的時候這個要考量，現在如果修改四百公尺。

主席：（李議員宗翰）

讓我先解釋，您是補充剛剛第一位鄉親，應該也是所謂法律不溯及既往原則，這個意思嘛，麻煩議事做紀錄。現在先讓民意代表補充，好不好？剛剛提案人有做出說明了，你要補充嗎？

蔡議員育輝：

我認為是這樣，這次修法的重點，舊的四百公尺，有意見的應該要重提案，這個重點是針對市定重要民俗和國定重要民俗，這六項是市政府訂的，是不是有需要修正為一點五公里，大家有說到四百公尺太短，希望提高圍籬高度，這是在這次修法的範圍，我不敢這樣說，尊重大家的意見，不過這次我提案的精神是吉貝耍引起，我是針對市定跟國定重要民俗，是不是要在比較遠的一點五公里，來保障市定跟國定民俗的文化遺產，我的重點是這樣，當然大家說的我都尊重，因為我是提案人，這些專家學者的意見，我都希望市政府各部會不要當作是議員提案，要當作大家是一體的，不是議員提案就議員說的比較重要，這些專家學者、主管機關農業局、文化局、民政局要提出意見，讓各議員參考，因為老實說議員不專業，我再次說明，尊重大家的看法，可是我這次修正的是針對重要的民俗，大家有說距離要提高，我不反對，不過今天提案的說明重點在這裡，最後尊重法規委員會召集人做的決議，在此說明，謝謝。

主席：（李議員宗翰）

謝謝，我的決議是到時候議會採譯稿內容，請發起人參考一下提出修正版本，我相信熟知議事規則的人，知道我在說什麼，我們參考看看，因為發起人也滿多的，另外一個事情，是政府機關參酌今天公聽會內容，提出修正版本，到時候議會起碼會有兩個版本來做對照，另外我們也歡迎鄉親、各機關來提出民間的版本來做討論，到時候議會越多版本討論，對民主或法規來說都是一件好事，是不是請 Ingay Tali 穎艾達利？謝謝 Ingay Tali 穎艾達利把時間留給大家，家鳳。

沈議員家鳳：

剛剛有聽到很多教授學者分享的建議，在第五條要提高圍籬的部分，我們也滿支持的，希望這次可以順帶修正，一併納入，還有在自治條例訂定之前，如果未動工、未設置的部分，只要他還沒有動工施作，應該要遵照現有的條例來執行，這我滿認同，希望這次我們也來提一下建議，因為我們接收到有人先買地放在那裡，但是他可能還在看風向，所以沒有設置，新法規已經訂定了，但是他還沒動就應該要遵照新的法規來處理，不知道等一下教授有沒有相關的意見陳述，我希望也可以一併列入這次法規修訂的條例來審查，針對古蹟的部分，我們也是尊重的態度，但是業者的經濟需求還有我們的生活環境都應該去參酌，家鳳議員也有跟市長請示，在現有的畜牧業，應該算供需平衡，沒有欠缺，是不是可以暫緩，先停止，讓舊有的設施先改善，把舊有的問題先改善之後，新的就沒有什麼問題，但是管理業者真的要遵照法規訂定標準去執行，因為我們真的聽到太多居民反映，雖然他們設置是標準的，但是還是運用其他的閒暇時間做違規的事情，這部分我們希望繼續追蹤，請環保局加油努力。

主席：（李議員宗翰）

家鳳講完，幫你做結論，第一個是附議提高圍牆，第二個是未動工工廠應適用新法，第三個是暫停新設，優先改善舊場，大概是這個意思。宣貿。

王議員宣貿：

謝謝召集人、主席。我先補充一下我個人的理念，我對四百公尺的設置，像我的服務處就是這樣，但是我還是會聞到味道，一直以來我認為距離不是個重要的問題，問題是在於農業局怎麼去輔導雞舍會不會臭，要怎麼去處理，或是從裡面的飼料著手，讓他不會臭，這是我在議會和農業局討論的，所以一直以來我認為距離只是，你看，如果做的不好，十公里也會臭，五公里也會臭，所以我認為距離只是一個限定，讓大家覺得好像有的距離就不會臭，但是實際上要從層面去處理，這是我的理念，所以這次也希望農業局要來輔導，還有環保局要加強稽查，拜託業者要儘量溝通，不要讓居民誤會，才會有現在的衝突。另外，例如剛剛所說的隔離綠帶或距離兩公尺、一點八公尺，這就是一個輔導的設施，讓他不會臭，這是最基本要處理的，像剛才家鳳有說到，有買地但還沒蓋，或是現在已經蓋了，結果新法又出來，還沒有拿到容許設施，要怎麼辦？所以這有很多東西要來探討，一起來處理，以上，這個法規對我來說理念是衝突的，但是我還是希望可以浮出檯面，可以讓大家討論，讓業者知道居民在想什麼，讓居民知道業者遇到什麼，以上，謝謝。

主席：（李議員宗翰）

謝謝宣貿，你剛剛提到環保稽查的規範，應該更明確執行，敦親睦鄰的部分要求業者應該要執行，另外新舊法的部分。

王議員宣貿：

新舊法的部分是買地之後，到底是不是要適用新法，他已經買完地、蓋了廠房了，結果新法設了，他拿不到農業許可，這個許可是要怎麼訂，這是裡面要討論清楚的，不然有的已經蓋了，花了一千萬，結果一千萬花下去，影響到他怎麼辦？所以影響的層面需要好好來討論一下。

主席：（李議員宗翰）

好，我們還是回歸到像剛剛宣貿或其他議員也有提到，最後會回到什麼結論，提案人可以做法規修正，或者市府做提案修正，或者是由民間退回來做提案修正，我再次強調，公聽會最大的目標是蒐集大家的意見，針對法條上做實質的改善，這才是幫助社會進步的最大方式，所以感謝大家的意見，還有沒有補充的？如果沒有的話，是不是就讓鄉親討論到十二點，照原定的議程。

臺南市養豬協會許海龍理事長：

因為現在我們這些業者，第一個，絕對守法，我們絕對按照法規走，但是現在目前社區或民俗古蹟都一直反對，所以即使公聽會或說明會，公告到最後都沒什麼作用，像剛剛說敦親睦鄰要做到很好，真的有點難度，我在這裡建議，已經設好的牧場，可以管理輔導，這最重要，新的要從嚴，設置的時候從嚴，距離多長，所以剛才說過輔導單位很重要，要怎麼輔導到沒有聲音，就是輔導的作用，第一個臭味，如果社區民眾去檢舉，公部門就像抓小偷一樣，去到現場就一直查，完全沒幫業者輔導、改善，陸陸續續一直檢舉，所以我在這裡很感謝農業局李局長，對業者相當照顧，你們有規範，我們絕對遵循，但是要有一個標準，如果出問題，有關公部門要輔導我們，假設犯規，我認罰沒關係，但是罰款的作用不是金錢的問題，是後續怎麼處理，這是很重要的，環保局剛才來，社區民眾有些是為了反對而反對，不是臭味，因為小弟我就是深受其害，隔壁的土地或派系的問題，動不動就檢舉，檢舉後查了都沒事情，沒發生事情會讓人覺得這個

業者實在不好，怎麼會常常被投書檢舉，所以我覺得這個問題要輔導單位稍微幫忙我們，謝謝。

主席：（李議員宗翰）

謝謝，你的意思是新場從嚴審查，舊場應該輔導，是這個意思？

臺南市養豬協會許海龍理事長：

對。

主席：（李議員宗翰）

謝謝，其他先進補充。

鹽水區竹林里佘里長美卿：

主席、各位嘉賓，我是鹽水區竹林里里長。市政府的四百公尺法規讓鹽水區竹林里的雞場設立，可能是全省密度最高的，希望政府能有總量管制，業者合法申請，不過空污、雞屎味、蒼蠅就是我們里民的報應，政府的政策讓里民的身體健康、身心受苦，之前設立的業者，政府可不可以強制他們用集塵設施，希望相關單位能輔導改善，大家能共存，改善生活品質，再者，希望政府能有總量管制，謝謝。

主席：（李議員宗翰）

不好意思，我重複一下你剛剛的說法，第一個是總量管制，第二個是里民會埋怨污染的部分，希望可以兼顧里民的身心，另外集塵的部分，希望環保局可以予以建議改善，是這個意思嗎？。

後壁區長短樹里黃里長麗盆：

主席、各位議員、各位長官，大家好，剛才局長說的問題，我們是後壁區長短樹里，長短樹里的雞場、鴨場、鵝場、豬場超過後壁區的三分之一，所以密度的管控，我覺得有關單位還是要考量一下，因為密度太高，仕安社區四百多戶，那裡就有十多場，這樣影響到居民的生活品質、空污、污水，都是很重要，我希望相關單位，密度已經這麼高的地方，是不是設立新的要從嚴考量？謝謝。

主席：（李議員宗翰）

謝謝，黃里長的說法也是一樣，希望總量管制跟新場從嚴，這個部分是不是請環保局跟農業局來回應一下？先請農業局，環保局思考一下。農業局麻煩盡快，謝謝。

農業局李局長建裕：

謝謝各位里長寶貴的意見，針對養雞場或畜牧場申請，公所提的案件，我們都會請公所提供附近的鄉親是不是有什麼意見，如果附近已經養了很多，不希望再接受的時候，要拜託公所提供這樣的意見給我們，之前說到總量管制，我們也有跟農業部建議，是不是全國有要總量管制，農業部也回覆我們臺灣還沒達到，像去年還缺蛋，甚至因為俄烏戰爭的關係，很多糧食是不夠的，所以我們有向農委會提出建議，不過農委會說一步一步處理，全臺灣如果動物養太多，中央就會控制不會接受申請，這是中央的問題，如果地方不需要養這麼多，像長短樹已經有這麼多，公所送申請的時候，我們先看地方的意見，我們會針對公所提供給我們的反應，我們會跟業者說這是鄉親的意見，大家要當鄰居，要高高興興當鄰居比較好，如果大家沒辦法當鄰居的時候，未來是不會有好的結尾，以上。

主席：（李議員宗翰）

農業局者想法應該是，請民政局針對區公所的部分。

民政局姜局長淋煌：

農業局要彙整一下資料，譬如說哪一區有幾個畜牧場，也要提供給科技公司，區長也不一定知道密集度到什麼程度叫做密集，所以我們彼此之間再做個協調，我也要拜託業者，除了法規以外的規定，就是企業的良心，譬如剛剛沈家鳳議員說的污水排水，有的不肖業者也會利用下雨天排污水，所以還是有一兩個害群之馬，相關單位我也會慎重處理。現在我們想要吃豬排、雞蛋都需要畜牧業，但是畜牧業不能用這個理由來說一定要讓他們設置，有關跟里民之間互動的關係，大家都是互相的，如果今天和地方沒有協調好，我相信你們也不方便設立，所以我相信彼此之間應該適當溝通，比限制距離多長還要重要，我的建議是這樣，如果是法規修改的部分，我也尊重法規委員會的意見，但是最起碼業者要做好地方的溝通，不要有民怨，如果有民怨，說實在的，法規再怎麼規定設置條件，如果地方反對的話，設立的機會也會變小，拜託業者互相溝通一下。

主席：（李議員宗翰）

謝謝，接下來請環保局。

環保局科稽查檢驗科李專員美蓉：

非常謝謝各位的意見，剛剛大家的意見希望總量管制，環保局也非常贊成，因為環保局真的跑不完這些業界，疲於奔命，可是很難去控制這些畜牧業者，因為畜牧業者剛剛一直講輔導的問題，其實輔導應該由農業單位來協助，我也希望畜牧業者，因為畢竟跑是環保局一直在跑，王議員今天有講到，他連住在新興路都會有異味，各位可想而知這個異味從哪裡來？從八翁酪農區那邊過來，跑得那麼遠，這個是我觀察過的，大家都知道氣壓的問題，當氣壓沈降的時候，異味飄上去之後再下來，可以跑的很遠，尤其是牛糞的異味也可以跑得很遠，所以這個本來就是很難控制，唯一就是把畜牧場本身的防護措施做好，剛剛有講到廢水集塵設備等等這些，集塵設施沒有辦法處理異味，異味可能要用水洗塔或靜電等等其他設施，先跟各位報告，你們不知道畜牧場異味最重在哪裡，不一定在廢水處理場那裡，可能在蒐集設施跟整個場區，大家也知道，畜牧業的糞要落地的時候，一定會有異味，所以整個場區的異味就已經很重了，風一吹過來就跑到外面去，所以最好的異味處理應該是，我建議如果新的設備可以使用高床設備，就像馬桶一落地之後，就立刻沖掉，對不對？如果畜牧業可以做高床設施、防治設備，甚至把停留時間減短，畜牧場、養豬場清的次數，如果比較頻繁的話，可能異味就不會那麼重，不然就是做高床設施，比較不會風一吹過來就立即擴散，這樣影響民眾也會比較少，有關罰責的部分，環保局也是儘量來罰，罰的金額會儘量加重處罰，只是這個對他們來講可能會有點不痛不癢，所以剛剛講的沒有錯，畜牧業者可以本著良心來處理這些問題。

主席：（李議員宗翰）

謝謝，感謝環保局意見，現在重申一下，現在 11 點 53 分，原則上我們開會到 12 點，剛剛的意見，包含怎麼樣管制，農業局或市府機關提出的版本，也可以涵蓋以上內容，這裡有人要提出意見，是不是還有鄉親？除了你以外，再一個鄉親，之後就依照今天會議紀錄內容，整本交付給有出席的法規委員會，以及本會議員、各位市府各位同仁參考，再次強調，如果鄉親有要提出的版本，寫在法規上面，實際上就是提出提案，希望如果有要反映的意見，除了市府、議會的版本，也歡迎鄉親的版本。

後壁區竹新里王里長振銘：